

1502480-13.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211971/2022 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26559850 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2211971 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2211971 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502480-13.2022.8.26.0548 controle:2022/000971

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211971/2022 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26559850 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2211971 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2211971 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES DOS SANTOS BARBOSA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

CHARLES DOS SANTOS BARBOSA, RG nº 71.442.712/SP, foi processado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 05.08.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 47/48). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 130 e 134). A denúncia foi recebida aos 06.10.22 sendo o acusado citado aos 21.10.22 (fls. 135 e 166). Em audiência, foram colhidos os depoimentos de uma das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição com base na ilegalidade da prova ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A preliminar arguida pela defesa será examinada no decorrer da sentença. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína. (fls. 05/12, 14/15, 19/21 e 59/61). Também foi anexado aos autos o laudo pericial da degravação das imagens (fls. 64/114). A autoria é certa e segura. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente o depoimento do guarda municipal hoje ouvido, que o abordou em local de tráfico, após ter sido informado pelo setor de monitoramento que o acusado estaria oferecendo droga a terceiros, ocasião em que logrou surpreendê-lo na posse das porções de maconha, cocaína e crack, já prontas para venda, além de dinheiro produto da mercancia. No caso, não há ilegalidade alguma na ação dos guardas municipais, que tinham fundada suspeita para agir, na medida em que foram informados sobre a conduta do acusado, que foi filmado oferecendo drogas a terceiros, em pleno Terminal Central, o que lhes possibilitou diligenciar e surpreendê-lo na posse do entorpecente já preparado para a entrega ao consumo de terceiros e do dinheiro arrecadado com vendas anteriores, configurando-se o tráfico, delito de natureza permanente, que dá ensejo a prisão em flagrante a qualquer tempo, por quem quer que seja. Aliás, em caso semelhante, desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça decidiu recentemente que: "Reitere-se: inexistente irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, amparadas as suas condutas no artigo 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Nessa linha já decidiu o e. STJ (Ag. Reg no HC nº 592.722/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 20.10.2020) e inclusive, este e. Tribunal (Apelação Criminal nº 1502058-30.2019.8.26.0617, rel. Luis Soares de Mello, Câmara Especial, j. em 15.5.2020)." (TJSP; Apelação Criminal 1500266-49.2022.8.26.0548; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022). E, ainda: "Impende salientar que a Lei 13.022/14 mitigou a restrita interpretação que se fazia sobre o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, elencando expressamente, como atribuição das guardas municipais, 'colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social' (artigo 5º, IV). Tal disposição é elogiável, pois a colaboração das guardas municipais mostra-se imprescindível em um país de dimensões continentais como o Brasil, cujos índices de criminalidade são elevados e sobrecarregam a atuação das polícias civil e militar, que sofrem com a defasagem quantitativa de seus efetivos. Ademais, a jurisprudência já assentou que os guardas municipais têm legitimidade para prender em flagrante, até porque, por força do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode fazê-lo" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503421-94.2021.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 29.11.22 - Rel. Des. Juscelino Batista). Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, sendo inafastável o desfecho condenatório, restando bem configurado o delito de tráfico imputado ao réu, cuja confissão foi corroborada pela prova oral colhida. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que

fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado responde a outro processo também por tráfico de drogas e encontrava-se no gozo de liberdade provisória quando tornou a delinquir (fls. 43 e 179/183 - proc. 1501341-26.2022). Além disso, foi surpreendido trazendo consigo razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Consequentemente, não há falar em substituição da pena, já que imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o acusado esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, por se tratar de réu primário e confesso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 971/22 e CONDENO O RÉU CHARLES DOS SANTOS BARBOSA, RG nº 71.442.712/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico (fls. 56). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 07 de dezembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA